劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：5
- 规则级审查命中数：5
- 重大风险数量：2
- 中等风险数量：1
- 低风险数量：2
- 需要真正修改的风险数：3
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：3
- 可选优化数：2
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：1

审查覆盖统计

- 已覆盖：11 项
- 部分覆盖：3 项
- 缺失：2 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：4 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 用工主体与劳动者身份：建议处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：用人单位住所、劳动者姓名与身份证明。 重要性：用人单位住所；劳动者姓名与身份证明尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“用人单位名称”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。
证据包ID：EB-3ac3e194867e；关键证据：[SYN-8a338e5c95ab45eb19ff] 全文 [支持：用人单位名称]：劳动合同
甲方：北京星云数字科技有限公司 乙方：周航 根据《中华人民共和国劳动合同法》及实施条例等规定，经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。；[EV-db778ba634ac6c4e] 全文 [支持：用人单位名称]：劳动合同
甲方：北京星云数字科技有限公司 乙方：周航 根据《中华人民共和国劳动合同法》及实施条例等规定，经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。；[EV-e84e040abef296bb] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位住所]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位住所。；[EV-e4a57616042b7c30] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动者姓名与身份证明]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动者姓名与身份证明。
• 工资标准与支付：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：工资金额或可计算标准、工资支付日期。 重要性：工资金额或可计算标准；工资支付日期尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“工资支付方式”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。 证据包ID：EB-93b88ef526e2；关键证据：[SYN-03aa7208b98c3d5d6cd8] 四、劳动报酬
[支持：工资支付方式]：四、劳动报酬 甲方于每月 10日 前通过 银行转账
方式支付乙方上一个自然月工资。；[EV-0373ee51b4e4c5eb] 四、劳动报酬 [支持：工资支付方式]：四、劳动报酬
甲方于每月 10日 前通过 银行转账 方式支付乙方上一个自然月工资。；[EV-4b0d2074307ccc46] SEARCH_AUDIT [支持：

在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资金额或可计算标准]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资金额或可计算标准。；[EV-7122723aba8f74ef] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资支付日期]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资支付日期。
• 合同期限：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：终止日期。
重要性：终止日期尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-b239367afed1；关键证据：[SYN-f46d65bfeeefe576ff26] 一、第1项
[支持：期限类型]：1、固定期限劳动合同：不适用。；[SYN-c1a086b6e98b8765086a] 一、第3项
[支持：生效或起始日期]：3、以完成一定工作任务为期限的劳动合同。；[SYN-5052cf29a2cd5b982f01] 一、第3项
[支持：生效或起始日期]：本合同于 2026年9月10日 生效，以完成
“北京星云数字科技有限公司连锁门店信息化系统部署项目” 为工作任务。；[EV-2f65ef870c72023f] 一、第1项
[支持：期限类型]：1、固定期限劳动合同：不适用。；[EV-23434c60ba30f221] 一、第3项
[支持：生效或起始日期]：本合同于 2026年9月10日 生效，以完成
“北京星云数字科技有限公司连锁门店信息化系统部署项目” 为工作任务。；[EV-79ea45e11a7c7218] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：终止日期]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：终止日期。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确用人单位住所；补充明确劳动者姓名与身份证明。（对应风险：用工主体与劳动者身份）
• 建议处理：建议补充明确工资金额或可计算标准；补充明确工资支付日期。（对应风险：工资标准与支付）
• 建议处理：建议补充明确终止日期。（对应风险：合同期限）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确试用期长度；补充明确试用期工资标准。（对应风险：试用期与试用工资）
• 可选优化：建议补充明确经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。（对应风险：经济补偿及结算）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：LOW）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：用工主体与劳动者身份
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：全文逐要素检索；五、（2）；甲方（盖章）：北京星云数字科技有限公司；全文
• 审查判断：已覆盖：用人单位名称；尚未覆盖：用人单位住所；劳动者姓名与身份证明。
• 【风险点描述】：仍需补足：用人单位住所；劳动者姓名与身份证明。
• 【缺失的法律后果】：用人单位住所；劳动者姓名与身份证明尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。

• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位住所；补充明确劳动者姓名与身份证明。
【证据定位】
• 关联风险：用工主体与劳动者身份
• 证据包ID：RULE-EMP-01-01
• 证据ID：SYN-043ba35a5b8567f70bf4、SYN-09338f7c8d6efd04bd84、SYN-13cb78403e4be52c7316、SYN-7e75c00c742f3f3b1779、SYN-8a338e5c95ab45eb19ff
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动者姓名与身份证明
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：用人单位住所
• 五、（2） [支持：用人单位名称]:
（2）因项目需要前往非日常办公地点工作的，甲方按照公司依法制定的差旅制度报销合理交通费用；
• 甲方（盖章）：北京星云数字科技有限公司 [支持：用人单位名称]: 甲方（盖章）：北京星云数字科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01TEST56 注册地址：北京市海淀区知春路68号数字科技大厦12层
经营地址：北京市海淀区知春路68号数字科技大厦12层 法定代表人：刘志伟 授权委托人（签字）：王海峰
联系电话：010-55561234 签订日期：2026年9月8日
• 全文 [支持：用人单位名称]: 劳动合同 甲方：北京星云数字科技有限公司 乙方：周航 根据《中华人民共和国劳动合同法》及实施条例等规定，经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：合同期限
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：一、第2项；一、第3项；十二、其他；全文逐要素检索；一、第1项
• 审查判断：已覆盖：期限类型；生效或起始日期；尚未覆盖：终止日期。
• 【风险点描述】：仍需补足：终止日期。
• 【缺失的法律后果】：终止日期尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确终止日期。
【证据定位】
• 关联风险：合同期限
• 证据包ID：RULE-EMP-02-01
• 证据ID：SYN-07f0716bc9c9160a2370、SYN-5052cf29a2cd5b982f01、SYN-8de9b373cebd3ec32461、SYN-eef51a9f27853108de7b、SYN-f2c2cf083f9592241427、SYN-f46d65bfeeefe576ff26
• 一、第2项 [支持：期限类型]: 2、无固定期限劳动合同：不适用。
• 一、第3项 [支持：生效或起始日期]: 本合同于 2026年9月10日 生效，以完成
“北京星云数字科技有限公司连锁门店信息化系统部署项目” 为工作任务。
• 十二、其他 [支持：生效或起始日期]: 本合同自 2026年9月10日 起生效。
• 一、第3项 [支持：期限类型]: 3、以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：终止日期
• 一、第1项 [支持：期限类型]: 1、固定期限劳动合同：不适用。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：试用期与试用工资
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：试用期长度；试用期工资标准。
• 【风险点描述】：缺失：试用期长度；试用期工资标准。
• 【缺失的法律后果】：需核对试用期与试用工资的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：出现试用期安排时适用
• 【正式建议】：建议补充明确试用期长度；补充明确试用期工资标准。
【证据定位】
• 关联风险：试用期与试用工资
• 证据包ID：RULE-EMP-03-01
• 证据ID：SYN-4ad159a45d3fd47511d3、SYN-be00ec885d88f5192ce0
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：试用期长度
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：试用期工资标准

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：二、第1项；二、（5）
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：三、（1）；三、（3）；五、（3）
• 审查判断：合同已明确约定工时制度及工作时间；休息休假安排。

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工资标准与支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：四、劳动报酬；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：工资支付方式；尚未覆盖：工资金额或可计算标准；工资支付日期。
• 【风险点描述】：仍需补足：工资金额或可计算标准；工资支付日期。
• 【缺失的法律后果】：工资金额或可计算标准；工资支付日期尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确工资金额或可计算标准；补充明确工资支付日期。
【证据定位】
• 关联风险：工资标准与支付
• 证据包ID：RULE-EMP-06-01
• 证据ID：SYN-03aa7208b98c3d5d6cd8、SYN-25f3275d746ae21d4b0b、SYN-41a732e65a08f60e80a1
• 四、劳动报酬 [支持：工资支付方式]: 四、劳动报酬 甲方于每月 10日 前通过 银行转账 方式支付乙方上一个自然月工资。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工资支付日期
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工资金额或可计算标准

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：五、第1项
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：六、第1项
• 审查判断：合同已明确约定劳动防护和安全培训。

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：八、第1项
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
• 【风险点描述】：缺失：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
• 【缺失的法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：RULE-EMP-11-01
• 证据ID：SYN-791210073e2695792990、SYN-91c8c2dbf01ed1e6eef0
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：十一、劳动争议处理
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过

• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。